

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2535 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาง หมา ว บุญธิ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 368

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนกับการไม่ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดก่อน และหลังประกาศใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว เมื่อจำเลยมีบิดามารดาเป็น คนฉวนอพยพและจำเลยเกิดในราชอาณาจักรเมื่อ พ.ศ. 2494 จำเลยจึงถูกเพิกถอน สัญชาติไทยไปแล้วตามประกาศของคณะปฏิวัตินี้ดังกล่าว จำเลยจะต้องได้รับอนุญาต จากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อนจึงออกนอกเขตจังหวัดได้ เมื่อจำเลยออกนอกเขต โดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2531 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2531 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยซึ่งเป็นคนฉวนอพยพและได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ภายในเขตจังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว ได้หลบหนีออกจากเขตควบคุมจังหวัดหนองคายเข้ามาในกรุงเทพมหานครอัน เป็นการขัดคำสั่งของเจ้าพนักงาน โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรและไม่ได้รับ

อนุญาต เหตุเกิดที่แขวงบุคคลโล เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 368 ลงโทษจำคุก 10 วัน และปรับ 500 บาทโทษจำคุกรอไว้ 1 ปี ไม่
ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกัน
ฟังได้ว่า บิดามารดาจำเลยมีเชื้อชาติและสัญชาติญวนจำเลยเกิดที่อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคายทั้งบิดาและมารดาของจำเลยเป็นคนญวนอพยพ จำเลยได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นญวนอพยพด้วย ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ภายในเขตจังหวัด
หนองคาย ซึ่งเป็นเขตควบคุมคนญวนอพยพ จำเลยมาอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยไม่
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ออกนอกเขตจังหวัดควบคุมหนองคาย ปัญหา
มีเพียงว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายพิเคราะห์แล้ว
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคมพุทธศักราช
2515 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนกับการไม่ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดก่อน
และหลังประกาศใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว เมื่อจำเลยมีบิดามารดาเป็น
คนญวนอพยพและจำเลยเกิดในราชอาณาจักรเมื่อ พ.ศ. 2494 ตามเอกสารหมาย
ล.1 จำเลยจึงถูกเพิกถอนสัญชาติไทยไปแล้วตามประกาศของคณะปฏิวัตินี้ดังกล่าว

แล้ว จำเลยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเสียก่อนจึงออกนอกเขตจังหวัดหนองคายได้ เมื่อจำเลยออกนอกเขตโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว จำเลยจึงย่อมมีความผิดตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยมีสัญชาติไทยและการตรากฎหมายย้อนหลังกระทำไม่ได้นั้นฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ประมาณ ช้นชื่อ-สังเวียน รัตนมุง-เพ็ง เพ็งนิตี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>